la suma total distribuida sea menor del cuarenta por ciento (40%) del monto de las ganancias netas del año fiscal correspondiente, menos el impuesto sobre la renta pagado por la misma, la persona jurídica deberá retener y pagar al Fisco, en concepto de impuesto complementario, el diez por ciento (10%) de la diferencia. A los efectos de la determinación del impuesto complementario, la persona jurídica procederá de la siguiente forma:

a) a la renta neta gravable declarada le restará su propio impuesto. La diferencia se denominará saldo resultante;..."

Para los efectos del Impuesto Sobre la Renta, la renta neta gravable "resulta de deducir de la renta gravable del contribuyente las rebajas concedidas mediante regímenes de fomento o promoción y los arrastres de pérdidas, legalmente autorizados..." (Artículo 67 del Decreto Ejecutivo 170/93). Lo que nos indica que, como lo expresáramos anteriormente, por disposición del propio decreto reglamentario del Impuesto Sobre la Renta antes mencionado, la determinación de la base imponible del Impuesto Complementario deberá efectuarse sobre la renta neta gravable menos el Impuesto Sobre la Renta pagado, sin incluir suma adicional como es el caso de las rentas exentas.

No obstante vale la aclaración, que cuando se trate de ganancias obtenidas por la enajenación de bienes inmuebles, dichas utilidades deberán incluirse, también, para la determinación del Impuesto Complementario cuando corresponda.

Atentamente,
JORGE G. OBEDIENTE
Director General de Ingresos, a.i.

---

4 de julio de 1997
No. 201 - 928

Señor
Simón Eloy Austin Ward
Ciudad
Estimado Señor:

Por este medio damos respuesta a su memorial en donde nos consulta referente a la deducibilidad del gasto en primas de seguro de vida, expresamente lo siguiente:

PREGUNTA:

"01) Pueden deducir las personas jurídicas, las erogaciones en concepto de primas de seguro de vida cuando el propósito de la misma sea conservar la fuente de las rentas mediante la contratación de una póliza sobre la vida de sus ejecutivos claves y/o sus socios, sean estos socios de capital o socios de trabajo?"

RESPUESTA:

Consideramos que las erogaciones en concepto de primas de seguro de vida cuando el propósito de la misma sea conservar la fuente de las rentas mediante la contratación de una póliza sobre la vida de sus ejecutivos claves y/o sus socios, sean estos socios de capital o socios de trabajo, pueden ser deducibles del Impuesto sobre la Renta, en la medida que el beneficiario de la póliza sea la empresa misma. La deducibilidad no estará condicionada cuando las pólizas hayan sido pactadas en contratos de trabajo.

No está demás adicionar, como expresáramos en consultas anteriores sobre este tema, que al dejar de prestar servicios el ejecutivo asegurado, ya sea por separación, jubilación u otra causa, el valor efectivo de la póliza respectiva deberá ser agregado por el contribuyente a la renta del año fiscal en que tenga lugar la separación. Si por el contrario la empresa cede la póliza al ejecutivo asegurado, entonces se dará al valor efectivo de la misma, en cabeza de dicho ejecutivo, el tratamiento que se les da a las bonificaciones.

PREGUNTA:

"02) Puede un odontólogo, por poner un ejemplo de un profesional que funciona a título de persona natural, deducir el pago de las primas de seguro de vida en los casos en que dicha póliza de seguro incluya un endoso que especifique claramente que el uso de dichos fondos será única y exclusivamente para la creación de una empresa con personería jurídica que contrate los servicios asalariados de uno o más odontólogos que permitan a la familia conservar, mantener y acrecentar la cartera que de otra forma ha de perderse a la muerte del profesional, padre de familia asegurado?"

RESPUESTA:

Siguiendo con el mismo criterio expuesto en la pregunta anterior, las primas de seguros de vida pueden ser deducibles del Impuesto sobre la Renta, en la medida que el beneficiario de la póliza sea la empresa misma. En el caso planteado si bien el contratante es una persona natural para los efectos de la práctica de las deducciones, conceptuamos que por justicia tributaria debe dársele el mismo tratamiento que a las personas jurídicas y efectivamente permitir la deducción de las primas siempre y cuando se compruebe que el endoso especifique claramente que el uso de dichos fondos será única y exclusivamente para la creación de una empresa con personería jurídica que contrate los servicios asalariados de uno o más odontólogos que permitan a la familia conservar, mantener y acrecentar la cartera que de otra forma ha de perderse a la muerte del profesional, padre de familia asegurado, puesto que tiene la justificación de conservación de la funte de ingresos y mantenimiento de las rentas percibidas.

PREGUNTA:

"03) Qué documentación adicional se requiere presentar ante el Ministerio de Hacienda y Tesoro para sustentar la deducción de una prima de seguro de vida bajo el enfoque que nos ocupa en la presente consulta?"

RESPUESTA:

No se requiere presentar ninguna documentación inmediata para sustentar la deducción de una prima de seguro de vida. La deducción, de ser factible, deberá practicarse en la declaración jurada de renta del contribuyente en el año que corresponda. Obviamente, la Dirección General de Ingresos tiene la facultad de efectuar todas las investigaciones necesarias a fin de determinar si es legítimo y verdadero el interés asegurable de la empresa en determinado ejecutivo y a rechazar la deducibilidad de las primas pagadas, en aquellos casos en que, a juicio de esta Dirección General, el ejecutivo asegurado no desempeñe en la empresa funciones lo suficientemente delicadas e imprescindibles para la misma que justifiquen esa erogación.

PREGUNTA:

"04) Se aplica el mismo criterio en caso de las pólizas de accidentes personales?"

RESPUESTA:

En principio consideramos que sí se aplica el mismo criterio en casos de las pólizas de accidentes personales. Sin embargo en estos casos antes de dar una respuesta categórica, hay que analizar los beneficios que se otorgaría a cada ejecutivo de la empresa y a la propia empresa en las pólizas de accidentes personales, puesto que podrían en un caso por un lado beneficiarse la empresa con la deduciblidad y por la otra el ejecutivo como consecuencia del beneficio otorgado por la póliza contratada.

PREGUNTA:

"05) Pueden deducirse las primas de seguro de vida de una póliza que haya sido emitida antes de la fecha de constitución de la sociedad anónima en los casos en que se proceda previamente a establecer dentro de la póliza los endosos según los cuales el dueño de la póliza pase a ser la sociedad anónima correspondiente con personería jurídica?"

RESPUESTA:

Serán deducibles las primas desde el momento del endoso de la póliza y por ende desde que la sociedad anónima comience a devengar las primas. En ningún caso serán deducibles las primas de seguro devengadas con anterioridad y por períodos distintos a sus fechas efectivas.

Atentamente,
JORGE G. OBEDIENTE
Director General de Ingresos, a.i.

---

23 de julio de 1997
No. 201 - 966

Licenciado
Ricardo M. Arango
Arias, Fábrega & Fábrega
Ciudad.-
Estimado Licenciado:

Por este medio damos respuesta a su memorial presentado a nuestro Despacho en donde nos consulta lo siguiente:

CONSULTA:

"¿Estarían los intereses, las comisiones y los demás cargos financieros por razón del préstamo antes descrito sujetos al pago del impuesto sobre la renta mediante la retención del 6% de las sumas acreditadas o pagadas al acreedor domiciliado en el extranjero según lo contempla el artículo 701(h) del Código Fiscal y el artículo 116 del Decreto Ejecutivo No. 170 de 27 de octubre de 1993; o, debería la sucursal panameña de dicho banco extranjero imputar dichos intereses, comisiones y cargos a su renta gravable en Panamá, aun cuando dicha sucursal panameña no sea la acreedora legal del préstamo y el mismo conste en sus libros como un activo de dicha sucursal?"

RESPUESTA:

Compartimos su criterio expresado en la consulta en el sentido de que los intereses, las comisiones y los demás cargos financieros por razón del préstamo contratado por la casa matriz ubicada en el extranjero con el acreedor domiciliado en Panamá, quedan sujetos al 6% en concepto de impuesto sobre la renta de conformidad con el artículo 701 en su literal h) del Código Fiscal.

Basamos nuestro criterio en el que el contrato de préstamo fue suscrito con una empresa domiciliada en el extranjero que lo contabilizó en sus libros como un activo y en el hecho de que el dinero es utilizado en la República de Panamá. A la luz del artículo 116 del Decreto Ejecutivo Nº 170 de 27 de octubre de 1993, el elemento para la aplicación del 6% sobre la remesa lo constituye el domicilio en el extranjero. El hecho de que los intereses sean remesados por la sucursal de la casa matriz, banco contratante, no hace inmediatamente el préstamo local para imputar dichos intereses como renta gravable en Panamá, puesto que ambas sociedades tienen domicilios distintos y obviamente el préstamo fue contratado en el extranjero en el domicilio de la sociedad extranjera.

De allí que concluyamos que lo remesado en concepto de intereses, comisiones y los demás cargos financieros a la casa matriz ubicado en el extranjero, deberá retenérsele el 6% en concepto de Impuesto